

MISSIONS D'INFOGERANCE DE SYSTEMES D'INFORMATION

MS 26084

REGLEMENT DE CONSULTATION

PHASE CANDIDATURES

Date limite de remise des candidatures :
Jeudi 11 juin 2026 à 12h00

Sommaire

PRÉAMBULE	3
OBJET DE LA CONSULTATION	5
CONDITIONS DE LA CONSULTATION	5
1) TYPE DE PROCEDURE	5
2) INTERVENANTS	6
3) ALLOTISSEMENT	6
4) TECHNIQUE D'ACHAT	7
5) DURÉE DU MARCHÉ	7
6) VARIANTES	7
7) FORME JURIDIQUE DES CANDIDATS ET DE L'ATTRIBUTAIRE	8
8) DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES	8
9) DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES	8
10) MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES	9
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE	9
1) PHASE CANDIDATURES	9
2) PHASE OFFRES	9
a. Pièces de l'offre	10
b. Jugement des offres	11
3) NEGOCIATIONS	14
PRÉSENTATION DES CANDIDATURES	14
CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES	15
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	16

Préambule

Le SYANE, Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie, est un syndicat mixte constitué de communes et d'intercommunalités, ainsi que du Département. Dévoué au territoire et à ses administrés, il a pour mission de leur fournir des infrastructures et des services adaptés pour tous les Haut-Savoyards à travers 7 compétences. En qualité d'expert de l'énergie et du numérique, le SYANE accompagne au quotidien les collectivités du territoire.

Depuis 70 ans, le Syndicat construit et maintient la qualité des réseaux électriques et de gaz en Haute-Savoie et œuvre en faveur de la transition énergétique (rénovation de bâtiments publics, mobilité électrique, production d'énergies renouvelables, réseaux de chaleur).

Depuis 2013, le SYANE est également engagé dans la transition numérique du territoire, à travers le déploiement du réseau public très haut débit et le développement de services mutualisés destinés à accompagner les collectivités dans la structuration, la sécurisation et la modernisation de leurs systèmes d'information. Cette action s'inscrit dans un contexte marqué par le renforcement des exigences en matière de cybersécurité, par les enjeux croissants de souveraineté et de protection des données publiques, par l'évolution rapide des usages numériques, par la transformation des organisations publiques, ainsi que par l'essor des services télécom et des outils d'intelligence artificielle.

Afin de répondre à ces enjeux, le SYANE déploie, au sein de son Pôle de Conseil Numérique, une offre d'accompagnement dédiée aux collectivités adhérentes. Celle-ci vise à leur apporter une expertise indépendante et territorialisée, à renforcer leur gouvernance numérique et à les accompagner de manière opérationnelle dans la gestion, la sécurisation et l'évolution de leur système d'information, tout en favorisant la mutualisation des moyens et des outils. Cet accompagnement s'appuie sur une méthodologie structurée comprenant la réalisation d'un diagnostic du système d'information et d'un inventaire des équipements, puis la définition d'un parcours d'actions priorisé, adapté au niveau de maturité, aux contraintes techniques et aux capacités budgétaires de chaque collectivité.

Pour renforcer cet accompagnement et dans le cadre de sa mission de contribution à la transition énergétique et numérique du territoire le SYANE a mis en place une centrale d'achat visant à mutualiser les besoins des collectivités de Haute-Savoie. Ce dispositif permet d'optimiser les coûts de gestion administrative en réduisant le nombre de procédures individuelles, de réaliser des économies d'échelle au bénéfice des adhérents, et de renforcer la performance globale des achats publics.

La mise à disposition de marchés de travaux et de services prêts à être exécutés contribue à accompagner la réalisation des projets énergétiques et numériques des collectivités, sans

en prendre la maîtrise d'ouvrage, tout en soutenant le développement économique, social et environnemental du territoire.

Bénéficiaires et spécificités des systèmes d'information

Le présent marché est destiné aux collectivités territoriales et établissements publics adhérents aux services numériques proposés par le SYANE, ci-après dénommés les « Bénéficiaires ».

Ces structures présentent notamment les caractéristiques suivantes :

- Plusieurs sites et bâtiments à administrer (mairies, services techniques, établissements scolaires, bibliothèques, sites distants, etc.) ;
- Présence d'écoles impliquant des contraintes spécifiques (continuité pédagogique, horaires, sécurité des usages, protection des données) ;
- Systèmes d'information de taille modeste à intermédiaire, généralement sans équipe informatique interne structurée.

Les environnements concernés sont susceptibles de présenter les caractéristiques suivantes :

- Une forte hétérogénéité des SI (matériels, systèmes, logiciels, architectures, niveaux de maturité) ;
- Des infrastructures majoritairement locales, parfois anciennes ou partiellement documentées ;
- Des configurations de sécurité variables, incluant des niveaux de protection, de segmentation réseau, de gestion des habilitations et de sauvegardes hétérogènes ;
- Une exposition potentielle à des risques cyber liés à l'obsolescence de certains équipements, à l'absence de supervision continue ou à des pratiques non formalisées ;
- Une attente forte de proximité, de réactivité et de pédagogie dans les interventions.

Dans ce contexte, les collectivités doivent pouvoir s'appuyer sur un dispositif d'infogérance structuré, sécurisé et adapté à l'hétérogénéité de leurs environnements, afin d'assurer la maîtrise opérationnelle et l'évolution progressive de leur système d'information.

Le SYANE intervient en tant que :

☒ Pouvoir adjudicateur

☐ Entité adjudicatrice

Les interlocuteurs projets de la présente consultation sont les suivants :

- Interlocuteur technique :
Jérôme COSTAN – Chef de pôle mutualisation numérique communale et scolaire – j.costan@syane.fr
- Interlocuteurs administratifs :
Ermela BAJRAMI – Gestionnaire commande publique – e.bajrami@syane.fr
Irena DUFFAULT – Suivi administratif et financier – i.duffault@syane.fr

Objet de la consultation

Le marché objet de la présente consultation a pour objet la réalisation des prestations suivantes :

Missions d'infogérance de systèmes d'information des collectivités adhérentes au Conseil numérique du SYANE

Il s'agit d'un marché public de :

- ☐ Travaux
- ☐ Fournitures
- ☒ Services
- ☐ Fournitures et Services

Le marché est soumis aux règles du CCAG suivant :

- ☐ Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de **travaux**, tel qu'issu de l'arrêté du 30 mars 2021
- ☐ Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de **maîtrise d'œuvre**, tel qu'issu de l'arrêté du 30 mars 2021
- ☐ Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de **fournitures et services**, tel qu'issu de l'arrêté du 30 mars 2021
- ☐ Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de **prestations intellectuelles**, tel qu'issu de l'arrêté du 30 mars 2021
- ☒ Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de **techniques de l'information et de la communication**, tel qu'issu de l'arrêté du 30 mars 2021

La description des prestations figure dans le CCTP joint au dossier de consultation.

Conditions de la consultation

1) TYPE DE PROCEDURE

La consultation est lancée en application de la procédure suivante :

- ☐ Procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables
Articles R. 2122-1 à R. 2122-9 du Code de la commande publique
- ☐ Procédure adaptée (MAPA)
Articles R. 2123-1 à R. 2123-8 du Code de la commande publique
- ☐ Procédure formalisée – Appel d’offres ouvert
Articles R. 2124-2-1 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique
- ☐ Procédure formalisée – Appel d’offres restreint
Articles R. 2124-2-2 et R. 2161-6 à R. 2161-11 du Code de la commande publique
- ☒ Procédure avec négociation
Articles R. 2124-3, R. 2124-4 et R. 2161-12 à R. 2161-23 du Code de la commande publique
- ☐ Dialogue compétitif
Articles R. 2124-5, R. 2124-6 et R. 2161-24 à R. 2161-31 du Code de la commande publique

La consultation fait l’objet :

- ☐ d’une seule phase (candidatures et offres)
- ☒ de deux phases (candidatures puis offres)

2) INTERVENANTS

Les collectivités territoriales et établissements publics adhérents au service numérique proposé par le Syane sont bénéficiaires de l’accord-cadre.

La consultation est lancée en groupement de commandes :

- ☒ non
 - ☐ oui
- Le Syane est coordonnateur du groupement de commandes : ☐ oui ☐ non
- Le groupement de commandes réunit les acheteurs définis ci-après :

La consultation est lancée en centrale d’achat, sous la forme d’intermédiation contractuelle (passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice des acheteurs) :

- ☐ non
- ☒ oui

Le présent accord-cadre est conclu par le **SYANE (Syndicat des Énergies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie)** agissant en qualité de **centrale d’achat** au sens des articles **L.2113-2 et suivants** du Code de la commande publique, pour le compte de collectivités adhérentes.

Le Syane est assisté d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, pendant le déroulement de la présente procédure :

- ☐ oui
- ☒ non

3) ALLOTISSEMENT

La présente consultation fait l'objet d'un allotissement :

- ☐ oui
- ☒ non

4) TECHNIQUE D'ACHAT

La technique d'achat pour les marchés à conclure est la suivante :

- ☐ Marché unique
- ☒ Accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, conclu en application des articles L. 2125-1, R. 2162-1 à R. 2162-6 et R. 2162-13 à R. 2162-14 du Code de la commande publique
- ☐ Accord-cadre avec remises en concurrence par marchés subséquents, conclu en application des articles L. 2125-1, R. 2162-1 à R. 2162-6 et R. 2162-7 à R. 2162-12 du Code de la commande publique

Le montant du marché à conclure est le suivant :

- ☐ Marché unique
Le montant du marché est fixé dans l'acte d'engagement et les éventuelles pièces financières du marché (BPU – DQE)
- ☒ Accord-cadre à bons de commande conclu sans minimum financier et avec un montant maximum financier de : 5 000 000 € H.T.

5) DURÉE DU MARCHÉ

L'accord-cadre est conclu pour une durée d'un (1) an, à compter de sa date de notification au titulaire par le Syane, en application des articles R. 2182-4 et R. 2182-5 du Code de la commande publique.

Il pourra être renouvelé trois (3) fois pour la même durée, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre (4) ans.

La reconduction éventuelle sera tacite, sauf décision du Syane de ne pas reconduire l'accord-cadre. Dans ce cas, il devra se prononcer au moins un mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre.

En cas de non-reconduction par le Syane, l'accord-cadre continuera jusqu'à la date anniversaire et les bons de commande en cours devront être exécutés en totalité.

La date anniversaire est la date de notification de l'accord-cadre.

En application de l'article R.2162-5 du CCP, les bons de commande ne pourront être conclus que pendant la durée de validité de l'accord-cadre. Leur exécution pourra se prolonger au-delà de la date limite de validité de l'accord-cadre, dans des conditions qui ne méconnaissent pas l'obligation de remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.

6) VARIANTES

Aucune variante à l'initiative des candidats ne sera acceptée.

Aucune variante à l'initiative du SYANE n'est prévue.

7) FORME JURIDIQUE DES CANDIDATS ET DE L'ATTRIBUTAIRE

La consultation est ouverte aux entreprises seules ou aux groupements d'entreprises.

Les entreprises ayant choisi de candidater sous la forme d'un groupement d'entreprises ne pourront modifier leur forme lors de la présentation de leur offre.

En application de l'article R. 2142-3 du Code de la commande publique, la forme imposée par le pouvoir adjudicateur en cas de groupement d'entreprises, après attribution du marché, est la suivante :

- ☒ pas de forme imposée
- ☐ groupement solidaire
- ☐ groupement conjoint avec solidarité du mandataire

8) DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES

Le délai de validité des offres est fixé à 150 jours à compter de la date limite de remise des offres.

9) DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le dossier de consultation des entreprises est mis à la disposition des candidats sur la plate-forme suivante :

<http://www.marches-publics.info>

Il appartient à chaque candidat d'imprimer l'ensemble des pièces constitutives du dossier. Il ne sera remis aucun document sur support papier ou sur support informatique.

Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

Les soumissionnaires devront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectificatifs. Il appartient à chaque candidat de s'assurer du suivi de cette correspondance pour répondre sur la base d'un dossier conforme. Cette adresse courriel électronique sera également utilisée en cas de demande de précision par le SYANE, et pour l'information sur la suite donnée à l'offre.

Ainsi, une attention particulière est demandée aux opérateurs économiques. En effet, ces derniers sont seuls responsables du paramétrage et de la surveillance de leur propre messagerie : validité de l'adresse mail, redirection automatique de certains mails, utilisation d'anti-spam...

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.

10) MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la remise des candidatures et des offres, des modifications au dossier de consultation.

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des candidatures et des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Déroulement de la procédure

La procédure avec négociation se déroule en deux étapes :

- Phase candidatures
- Phase offres

Le planning estimatif de la procédure est le suivant :

- | | |
|---|--------------|
| - Lancement de l'appel à candidatures : | 12 mai 2026 |
| - Date limite de remise des candidatures : | 11 juin 2026 |
| - CAO de désignation des candidats admis à remettre une offre : | 25 juin 2026 |
| - Transmission du DCE aux candidats admis : | juillet 2026 |
| - Date limite de remise des offres pour les candidats admis : | juillet 2026 |
| - Attribution des accords-cadres : | Octobre 2026 |

1) PHASE CANDIDATURES

Dans un premier temps, les opérateurs économiques souhaitant participer à la consultation transmettront uniquement un dossier de candidature, comprenant les pièces définies dans le présent règlement de consultation.

Le SYANE procédera à l'analyse des candidatures transmises par les candidats.

Les critères de sélection des candidatures seront les suivants :

- Capacités techniques et professionnelles
- Capacités financières

Tous les candidats dont la candidature aura été jugée recevable seront admis pour la seconde phase de la procédure.

2) PHASE OFFRES

Après la phase de validation des candidatures, le SYANE transmettra aux candidats admis à remettre une offre un dossier de consultation.

a. Pièces de l'offre

Les pièces de l'offre décrites ci-dessous devront être transmises en phase offres (non pas en phase candidatures).

L'offre à remettre par le candidat sera entièrement rédigée en langue française. Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.

L'offre sera constituée des pièces suivantes :

- L'Acte d'Engagement (AE) dûment complété ;
- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) incluant le Détail Quantitatif Estimatif (DQE), dûment complété ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- L'annexe de reporting (fournie en phase offres) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
- Un mémoire technique

Structure attendue du mémoire technique :

Le candidat remet un mémoire technique établi exclusivement à partir du modèle fourni en annexe du présent règlement de consultation.

Ce modèle constitue la trame obligatoire de réponse. Le candidat doit renseigner l'ensemble des rubriques proposées, sans en modifier la structure, ni l'intitulé.

Pour chaque rubrique, le candidat est tenu de :

- répondre directement dans les zones prévues à cet effet ;
- expliciter de manière précise et opérationnelle les modalités d'exécution proposées ;
- faire apparaître clairement les engagements pris, notamment lorsqu'ils sont supérieurs aux exigences minimales du CCTP ;

- veiller à la cohérence globale de son offre avec les exigences du CCTP.

Les réponses doivent être spécifiques au présent marché. Les contenus génériques, non contextualisés ou ne permettant pas d'apprécier concrètement les modalités d'exécution pourront être défavorablement appréciés.

Le candidat s'appuie sur les références au CCTP mentionnées dans le modèle pour structurer ses réponses et démontrer la conformité de son offre.

Toute réponse :

- incomplète, imprécise ou non renseignée ;
- non localisée dans la rubrique correspondante ;
- ou renvoyant à des documents extérieurs non explicitement demandés ;

pourra ne pas être prise en compte dans l'analyse de l'offre.

Le mémoire technique doit porter exclusivement sur les éléments relatifs à l'exécution du marché. Les éléments relevant de la candidature ne doivent pas être reproduits, sauf s'ils éclairent directement les modalités d'exécution proposées.

Le mémoire technique est limité à **35 pages maximum**, hors annexes.

La pagination s'entend en format A4, police lisible (taille minimale 10), hors page de garde et sommaire.

Tout dépassement significatif pourra conduire à limiter l'analyse aux trente-cinq premières pages.

Annexes admises :

Peuvent être joints au mémoire technique, en nombre limité, uniquement les documents suivants :

- organigramme de l'équipe dédiée au marché ;
- exemples de rapports ou tableaux de bord ;
- modèles de tickets ou de reporting ;
- fiches descriptives d'outils mobilisés ;
- fiches d'engagement de service.

Les annexes doivent exclusivement compléter une rubrique du mémoire technique. Toute annexe sans lien direct avec l'analyse technique de l'offre pourra ne pas être prise en compte. \$

b. Jugement des offres

Les offres reçues des candidats admis seront examinées et jugées de la manière suivante :

Les critères d'attribution pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse sont, par ordre d'importance décroissante :

- La valeur technique T de l'offre, pondérée à 60%

- Le prix des prestations, pondéré à 40%

Les offres sont classées en attribuant une note selon les modalités ci-après.

- Critère Valeur Technique – 60 % :

Le critère « Valeur technique » est noté sur 60 points. Il est évalué à partir du mémoire technique remis par le candidat, rédigé conformément au modèle fourni dans le dossier de consultation, et en cohérence directe avec les exigences définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

La note « Valeur technique » résulte de la somme des notes obtenues à chacun des sous-critères ci-dessous, affectés de leur pondération :

Sous-critère	Référence CCTP	Pondération
Organisation de la phase 1 “initialisation de l’infogérance” : méthodologie de prise en charge, outils mobilisés, démarche de transition	§4.8	15
Organisation de la phase 2 “exploitation de l’infogérance” : contenu du forfait, blocs techniques, ventilation forfait/UO	§3.1, §3.2.1, §5.2	15
Organisation opérationnelle : support, télémaintenance, interventions sur site, supervision, visites de maintenance	§5.3	10
Pilotage, conseil et livrables périodiques	§5.4, §5.5	5
Engagements de service : GTI/GTR, délais d'intervention sur site, disponibilité annuelle	§7.2, §7.3, §7.4	5
Prestations complémentaires : profils mobilisables, délais de mobilisation	§6.6	5
Engagements environnementaux et sociaux	§9.4	5
Total valeur Technique		60

Dans le cadre de l’analyse des sous-critères, et notamment au titre de l’organisation opérationnelle (article 5.3 du CCTP) et des engagements de service (articles 7.2 à 7.4 du CCTP), une attention particulière est portée à la capacité du candidat à assurer une qualité de service homogène sur l’ensemble du territoire départemental, y compris pour les Bénéficiaires géographiquement éloignés des principaux centres d’intervention.

Les éléments insuffisamment détaillés, non chiffrés lorsqu’un engagement quantifiable est attendu, ou ne permettant pas de vérifier la conformité de l’offre aux exigences du CCTP, pourront être défavorablement appréciés dans la notation.

Tout engagement renforcé explicitement proposé par le candidat au-delà des seuils minimaux contractuels définis au CCTP sera valorisé dans la notation. En cas de désignation comme

titulaire, ces engagements renforcés deviennent contractuels et s'appliquent dans les mêmes conditions que le CCTP.

- Critère Prix – 40 %

L'analyse du critère *Prix* a pour objet d'apprécier le niveau des offres financières des candidats sur la base des prix unitaires (en € HT) renseignés dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), appliqués à des quantités définies dans le Détail Quantitatif Estimatif (DQE). Le DQE correspond à un scénario de comparaison établi à partir de quantités estimatives représentatives d'environ 50 collectivités (25 profils S, 15 profils M, 8 profils L, 2 profils XL). Le DQE n'a pas valeur contractuelle ; il est utilisé exclusivement à des fins de comparaison des offres.

Le critère Prix est décomposé en sous-critères correspondant à différentes composantes économiques du marché. Chaque sous-critère est évalué indépendamment à partir d'une assiette de comparaison dédiée.

Pour chaque sous-critère, le calcul est réalisé ainsi :

- Montant du sous-critère pour le candidat :

Montant du sous-critère = somme des lignes du DQE rattachées au sous-critère (quantité × prix unitaire)

- Meilleure offre sur le sous-critère : elle correspond au montant le plus faible obtenu sur ce sous-critère parmi l'ensemble des offres recevables.

- Note du candidat sur le sous-critère :

Note du candidat sur le sous-critère = pondération du sous-critère × (montant de la meilleure offre / montant du candidat sur ce sous-critère)

Les notes obtenues pour chaque sous-critère sont ensuite additionnées afin d'obtenir la note globale du critère Prix sur 40 points.

En cas d'erreur matérielle dans le DQE, le pouvoir adjudicateur pourra procéder aux rectifications nécessaires sur la base des prix unitaires figurant au BPU, seuls contractuels.

Sous-critère	Pondération
Prix global phases 1 et 2 pour le profil S	5
Prix global phases 1 et 2 pour le profil M	5
Prix global phases 1 et 2 pour le profil L	3
Prix global phases 1 et 2 pour le profil XL	2
Prix forfait annuel UO niveau 1 à 3	5
Prix forfait annuel UO niveau 4 à 6	4

Prix supervision complémentaires	2
Prix UO de recharge	3
Prix moyen intervention technicien	2
Prix moyen technicien expert	2
Prix moyen mission ingénieur	2
Prix moyen mission architecte	1
Prix frais de déplacement sur le territoire	4
Total valeur <i>Prix</i>	40

- Classement

La somme de la note de la valeur technique T et de la note du prix des prestations P donne la note globale N.

En cas de notes N égales pour plusieurs offres, c'est la note T qui départagera les offres équivalentes.

3) NEGOCIATIONS

Dans le cadre de cette procédure, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'engager des négociations avec les candidats sur l'ensemble des critères de jugement définis ci-dessus, dans le respect des principes de la commande publique, en fonction de la qualité et de l'intérêt des offres reçues.

Tel que le prévoit la procédure avec négociation, et conformément aux articles R2161-17 à R2161-20 du CCP, le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales.

La procédure avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution définis dans les documents de la consultation.

En application de l'article R2161-17 du CCP, le SYANE pourra également attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif sera rectifié en conséquence. Le candidat sera invité à confirmer l'offre ainsi rectifiée. En cas de refus, son offre sera éliminée comme irrégulière.

Présentation des candidatures

Le candidat qui souhaite répondre à la présente consultation produit un dossier de candidature qui comporte les éléments suivants :

▪ Habilitation à exercer l'activité professionnelle

- Lettre de candidature ou formulaire DC1,
- Déclaration du candidat ou formulaire DC2,
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L.2141-4 du CCP, concernant les interdictions de soumissionner et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés,
- Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.

▪ Capacité économique et financière

- Chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les prestations, objet de la présente consultation, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance des risques professionnels

Si le candidat ou un membre du groupement candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ces renseignements pour justifier de sa capacité financière, il peut la prouver par une attestation comptable ou équivalente ainsi que, le cas échéant, par une liste des éventuelles prestations en cours, en précisant pour chacune d'entre elles le montant et la nature des prestations exécutées.

▪ Capacité technique et professionnelle

- Présentation du candidat ou du groupement candidat ;
- Effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;
- Une attestation responsabilité civile professionnelle
- Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Ces prestations seront prouvées par des attestations du destinataire ou une déclaration du candidat.
- Les certifications d'habilitations dont dispose le candidat, lorsqu'il en possède, et qui sont propres au domaine des prestations objet du marché.

En cas de groupement, chaque cotraitant remet l'ensemble des éléments de la candidature, à l'exception du DC1.

Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché public. Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa

capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.

Le candidat n'est pas tenu de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit gratuit.

En application de l'article R.2143-4 du Code de la commande publique, le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME), rédigé obligatoirement en français, en lieu et place des documents mentionnés ci-dessus. Cependant, le SYANE se réserve le droit de demander à tout moment au candidat de fournir tout ou partie des certificats et documents justificatifs requis.

Conditions de remise des candidatures

Les candidats transmettront leur proposition exclusivement par voie électronique.

Conformément à l'article R.2132-7 du Code de la commande publique, le SYANE impose la transmission des candidatures et des offres par voie électronique, sur la plateforme de dématérialisation suivante : www.marches-publics.info

et dans les conditions de l'annexe 1 au présent RC.

Les candidats sont invités à prendre en compte le temps de chargement de leur pli sur la plateforme par rapport à la date et heure de clôture, ce temps de chargement étant fonction du débit de leur accès internet et de la taille des documents à transmettre.

La réponse doit être impérativement reçue avant les date et heure limites de la consultation. Le dépôt de l'offre est horodaté et donne lieu à un accusé de réception envoyé par mail, confirmant la date et l'heure de réception de manière certaine.

En outre, conformément à l'article R. 2151-6 du CCP, il est rappelé que, si plusieurs candidatures sont successivement transmises par un même candidat, seule la dernière candidature reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des plis, sera ouverte.

Pour toutes difficultés liées à la remise des offres sur la plateforme, vous pouvez contacter le support « fournisseurs » aux coordonnées suivantes :

Téléphone : 08.92.14.00.04

Courriel : support-entreprises@aws-france.com

Toute offre reçue par voie papier sera déclarée irrégulière, sans possibilité de régularisation.

Le candidat peut adresser dans le même temps une copie de sauvegarde. Dans ce cas, la copie de sauvegarde peut être effectuée par une transmission sur support physique électronique ou sur support papier. Le candidat doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des offres. Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « copie de sauvegarde ». Cette copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas suivants :

- Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur dans les offres. La trace de malveillance du programme est conservée par le pouvoir adjudicateur ;
- Lorsqu'une offre a été transmise par voie électronique, mais n'est pas parvenue au pouvoir adjudicateur à la condition que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais de dépôt des offres.

Si le pli contenant la copie de sauvegarde n'est pas ouvert, il est détruit par le pouvoir adjudicateur.

La consultation étant totalement dématérialisée, les candidats sont informés qu'ils peuvent signer électroniquement les pièces du marché dès le dépôt.

Le certificat électronique doit être détenu par une personne ayant capacité d'engager le candidat dans le cadre de la consultation.

Le certificat doit être valide lors de la signature.

L'obtention d'un certificat électronique étant soumise à un délai variable, il est impératif que le candidat en anticipe l'acquisition ou le renouvellement le cas échéant.

Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique dans la commande publique, la signature électronique est souhaitée au format PADES. Sont autorisés les certificats de niveau ** minimum conforme au règlement européen eIDAS. Les certificats RGS délivrés avant le 1^{er} octobre 2018 seront valides jusqu'à leur expiration.

Renseignements complémentaires

Conformément au III de l'article R.2132-6 du Code de la commande publique, tous renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six (6) jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des candidatures, pour autant qu'ils en aient fait la demande en temps utile, sur la plateforme, en utilisant la fonction « **Correspondre avec l'acheteur** ».

Dans un souci d'égalité de traitement des candidats, les réponses seront communiquées simultanément à l'ensemble des candidats, via la plateforme.

Voies et délais de recours

La présente procédure peut faire l'objet des recours suivants :

- Référé précontractuel, en application de l'article L.551-1 du Code de justice administrative jusqu'à la signature du contrat,
- Référé contractuel, en application de l'article L.551-13 et suivants du Code de la justice administrative, à compter de la signature du contrat et dans un délai de 31 jours, à compter de la publication de l'avis d'attribution ou 6 mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié,
- Recours en contestation de validité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.

Le tribunal territorialement compétent est le suivant :

Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun - Boîte Postale 1135
38022 Grenoble Cedex
Téléphone : 04.76.42.90.00
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr